

RELATOR - CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI

23ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno dia 04/09/2024

Exame Prévio Municipal

Processo TCESP Nº 16713.989.24

Representante: Camila Paula Bergamo

Representada: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.

Objeto: Representação contra possíveis irregularidades no Edital de Pregão Eletrônico nº 068/2024, certame promovido pela Prefeitura de Araçatuba, objetivando o registro de preços para eventuais e futuras aquisições de pneus, câmaras de ar e protetores.

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO.

Inadequada a exigência de que o prazo de fabricação do produto seja igual ou inferior a seis meses no momento da entrega.

RELATÓRIO.

Relato, em sede de exame prévio de edital Representação formulada por Camila Paula Bergamo contra o Edital de Pregão Eletrônico nº 068/2024, certame promovido pela Prefeitura de Araçatuba, objetivando o registro de preços para eventuais e futuras aquisições de pneus, câmaras de ar e protetores.

A petição foi protocolada no dia 05/08/2024 enquanto a data de abertura das propostas estava marcada para o dia 08/08/2024.

A Representante questiona as seguintes condições:

“ANEXO IV – ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS – [...] DOT (DEPARTAMENT OF TRANSPORTATION), DE NO MÁXIMO, 06 (SEIS) MESES DE FABRICAÇÃO [...]

DA OBRIGATORIEDADE DE CONSTAR O ART 4º INCISOS E PARÁGRAFOS DA LEI 14.133/21 NO EDITAL”

O certame encontra-se suspenso conforme despacho publicado no DOE de 08/08/2024, referendado pelo Tribunal Pleno na sessão de 14/08/2024.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA apresentou suas justificativas.

MPC manifestou-se pela procedência parcial da Representação.

É o relatório.

VOTO.

Acompanho o MPC no sentido da procedência parcial da Representação.

A matéria é bem conhecida sendo inadequada a exigência de que o prazo de fabricação do produto seja igual ou inferior a seis meses no momento da entrega.

Considero improcedente a crítica referente à omissão acerca da declaração de enquadramento da licitante na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, pois o edital observou a obrigatoriedade disposta na parte final do art. 4º, § 2, da Lei 14.133/21.

Pelo exposto, encurto as razões e VOTO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO determinando que a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA retifique o edital, republicando-o para atender ao disposto na legislação vigente.

É o meu VOTO.

Após as providências de praxe encaminhe-se o processo ao Arquivo.

ANTONIO ROQUE CITADINI
CONSELHEIRO

GNA